

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 738/2539
อัยการ สมุทรสงคราม
นาย สุพจน์ จินดาวงษ์หรือจินดา วงศ์
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้มีดปลายแหลมรุมฟันแทงผู้เสียหายถูกที่บริเวณศีรษะ ไหล่ และหลังโดยเจตนาฆ่า เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแล้วว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้กระทำความผิดฐานพยายามฆ่า การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยต่อไปว่าจำเลยที่ 1 ถืออาวุธมีดไล่ตามผู้เสียหายหลังจากผู้เสียหายวิ่งหลบหนีจากที่เกิดเหตุการกระทำของจำเลยที่ 1 ไกล่ชิดต่อผลแห่งการทำความผิด ถือว่าเป็นการลงมือกระทำความผิดแล้วแต่กระทำไปไม่ตลอด มีความผิดฐานพยายามทำร้ายร่างกายอันเป็นเหตุการณณ์คนละตอนกับความผิดตามที่โจทก์ฟ้องเป็นการพิพากษาเกินคำขอหรือที่มีได้กล่าวในคำฟ้อง ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคแรก และโจทก์จะฎีกาว่าการกระทำส่วนนี้เป็นความผิดฐานพยายามฆ่าก็ไม่ได้ เพราะเป็นฎีกาที่ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 นอกเหนือไปจากคำฟ้องของโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 พาอาวุธมีดปลายแหลมยาวประมาณ 20 นิ้ว ติดตัวเข้าไปในบริเวณวัดเจริญสุขาราม ซึ่งเป็นที่ชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการและ

การรื้อเรียงโดยไม่มีเหตุอันสมควร และจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันใช้มีดปลายแหลมที่จำเลยที่ 1 พาดิตตัวไปดังกล่าวและมีดปลายแหลมยาวประมาณ 16 นิ้ว อีก 1 เล่ม เป็นอาวุธรุมฟัน แทะนายมนัสหรือป๊อบอยู่ตระกูล ผู้เสียหาย ถูกที่บริเวณศีรษะ ไหล่ และหลังโดยเจตนาฆ่าแต่การกระทำไม่บรรลุผลเนื่องจากผู้เสียหายวิ่งหลบหนีไปได้ทันและมีเจ้าพนักงานตำรวจเข้าขัดขวางไว้เสียก่อน ผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 371, 80, 83, 91 ริมมีดปลายแหลมของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 83, 371, 91 ลงโทษฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น จำคุก 10 ปี ฐานพาอาวุธติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร ปรับ 90 บาท รวมจำคุก 10 ปี ปรับ 90 บาท คำให้การชั้นสอบสวน และข้อนำสืบในชั้นพิจารณาของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอันเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน ปรับ 60 บาท ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้ริมมีดปลายแหลมยาวรวมทั้งด้าม 20 นิ้ว 1 เล่มของกลาง คำขออื่นให้ยกและให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 80 ให้จำคุก 9 เดือนทางนำสืบของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน เมื่อรวมกับโทษในความผิดฐานพาอาวุธติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควรตามคำพิพากษา

ศาลชั้นต้นแล้ว เป็นจำคุก 6 เดือน ปรับ 60 บาทนอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ 1 มีว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานพยายามทำร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 80 เป็นการพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มีได้กล่าวในคำฟ้องต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคแรกหรือไม่นั้น ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยในตอนแรกว่า โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานเบิกความยืนยันว่าจำเลยที่ 1 เป็นคนที่ทำร้ายผู้เสียหาย อีกทั้งเสื้อผ้าและอาวุธมีดของจำเลยที่ 1 ไม่มีรอยโลหิตติดอยู่และข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าขณะที่ผู้เสียหายถูกทำร้าย จำเลยที่ 1 ร่วมทำร้ายผู้เสียหายหรือขัดขวางมิให้ผู้เสียหายหลบหนี จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธโดยตลอด ฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 กระทำผิดฐานพยายามฆ่า เห็นว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ในส่วนนี้ได้วินิจฉัยข้อหาตามคำฟ้องของโจทก์ที่ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันใช้มีดปลายแหลมเป็นอาวุธรุมฟันแทงผู้เสียหายที่ถูกบริเวณศีรษะ ไหล่และหลัง โดยเจตนาฆ่า แต่การกระทำไม่บรรลุผลเนื่องจากผู้เสียหายหลบหนีไปได้ทัน และมีเจ้าพนักงานพบเห็นการกระทำของจำเลยและเข้าขัดขวางไว้เสียก่อน ผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลย เพียงแต่ได้รับอันตรายแก่กาย ตามผลการตรวจบาดแผลของแพทย์ท้ายฟ้องแล้ว ดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยต่อไปอีกว่า แต่จากคำเบิกความของผู้เสียหายนายสุพจน์ นายดาบตำรวจสุรินทร์และสิบตำรวจเอกวิชัย ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ถืออาวุธมีดยาวประมาณ 20 นิ้ว ไล่ตามผู้เสียหายหลังจากผู้เสียหายวิ่งหลบหนีจากที่เกิดเหตุ การกระทำของจำเลยที่ 1 ใกล้เคียงต่อผลแห่งการทำร้ายถือว่าเป็นการลงมือกระทำความผิดแล้ว แต่กระทำไปไม่ตลอดเพราะผู้เสียหายวิ่งเร็วจำเลยไล่ไม่ทัน แม้จะทำร้ายไม่

สำเร็จก็ต้องมีความผิดฐานพยายามทำร้าย ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้ายนั้น เห็นว่า กรณีตามมาตรา 192 วรรคท้าย ต้องเป็นเรื่อง ความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมการกระทำหลายอย่างแต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ ในตัวเองศาลลงโทษจำเลยในการกระทำผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่พิจารณาได้ความ ก็ได้ แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ได้ความว่าหลังจากผู้เสียหายถูกตีที่ศีรษะและถูกแทงที่ ไหล่และหลังแล้ว ผู้เสียหายได้วิ่งออกจากที่เกิดเหตุ การที่จำเลยที่ 1 ถือมีดวิ่งไล่ ตามผู้เสียหายไปนั้นเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกับความผิดตามที่โจทก์ฟ้องซึ่งศาล อุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยแล้วว่า ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 กระทำผิด ดังนั้น ข้อ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานพยายามทำร้ายจึงเป็นการ พิพากษาเกินคำขอหรือที่มีได้กล่าวในคำฟ้อง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคแรก ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้นไม่ ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาจำเลยที่ 1 ข้อนี้ฟังขึ้นไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาขอ อื่นของจำเลยที่ 1 อีก

ส่วนฎีกาของโจทก์นั้น โจทก์ไม่ได้ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ที่ วินิจฉัยในตอนแรกว่า ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 กระทำผิดฐานพยายามฆ่า คงฎีกาคัดค้านในส่วนที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า หลังจากผู้เสียหายถูกคนร้าย หลายคนร่วมกันทำร้ายโดยใช้ขวดตีถูกศีรษะและถูกแทงบริเวณหลังแล้วได้วิ่งหลบหนี จำเลยที่ 1 ซึ่งมีอาวุธมีดยาวประมาณ 20 นิ้ววิ่งไล่ตาม โดยโจทก์ฎีกาว่า ที่ศาล อุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดฐานพยายามนั้น โจทก์เห็นฟ้องด้วย แต่หาใช่พยายามทำร้าย กล่าวคือ อาวุธมีดที่จำเลยที่ 1 ใช้อยาวถึง 20 นิ้ว สามารถทำอันตรายถึงชีวิตได้จำเลยที่ 1 มีโอกาสที่จะแทงทำร้ายผู้เสียหายได้ เนื่องจากวิ่งไล่มาในระยะห่างเพียง 5 เมตร จึงเป็นความผิดฐานพยายามฆ่านั้นเห็น ว่า เมื่อวินิจฉัยแล้วว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ในส่วนที่วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1

กระทำผิดฐานพยายามทำร้ายเป็นการพิพาทเกินคำขอ หรือที่มีได้กล่าวในคำฟ้อง
ดังนั้นฎีกาโจทก์จึงเป็นฎีกาที่ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 นอกเหนือไปจากคำฟ้องของ
โจทก์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพาทแก้ไขเป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 295, 80 เสียด้วย นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
3

(สมชัย สายเชื้อ-พิมล สมานิตย์-กนก พรณรักษา)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>